

प्रतिवेद्य

उच्चतम न्यायालय के समक्ष
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार
आपराधिक अपील संख्या – 978 /2022

जितेंद्र नाथ मिश्रा...

अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रत्यर्थी

निर्णय

माननीय न्यायाधीश दीपांकर दत्त

1. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 1 जून, 2022 के आदेश पर आपत्ति जताती है। आक्षेपित आदेश के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (इसके बाद 1989 अधिनियम) की धारा 14 ए (1) के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया। जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता) द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करते हुए 1989 के अधिनियम के तहत संबंधित विशिष्ट न्यायालय द्वारा 16 अक्टूबर, 2021 का पारित एक सम्मन आदेश को उक्त अपील में चुनौती दी गयी थी।
2. शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर खलीलाबाद पुलिस स्टेशन, जिला संत कबीर नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

419,420,323,406 और 506 और 1989 अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) और (एस) के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एतस्मिनपश्चात 'एफ. आई. आर.')

दर्ज की गई। (1) धर्मेन्द्र नाथ मिश्रा (एतस्मिनपश्चात 'धर्मेन्द्र'); (2) धर्मेन्द्र के भाई; और (3) एक 'अज्ञात व्यक्ति' के खिलाफ शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी पर हमला करने और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए गए, जो उपरोक्त प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के बराबर है। प्राथमिकी की जाँच दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत आरोप-पत्र के रूप में समाप्त हुई, जिसे दायर किया गया है जिसमें धर्मेन्द्र को एकमात्र आरोपी के रूप दिखाया गया था। 1989 के अधिनियम के तहत गठित विशिष्ट अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया और धर्मेन्द्र के खिलाफ आरोप तय किए, जिसके बाद मुकदमा शुरू हुआ। बेशक, शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी ने क्रमशः पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के रूप में गवाही दी। उनके अनुसार, धर्मेन्द्र और अपीलकर्ता ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर जाति संबंधी गालियां देने के अलावा उन पर हमला किया था।

3. इस स्तर पर, विशिष्ट न्यायालय ने एक 16.10.2021 दिनांकित आदेश पारित किया जिसमें अपीलार्थी के साथ साथ धर्मेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323,504 और 506 एवं 1989 के अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) और (एस) के तहत दण्डनीय अपराध के लिए बुलाया गया। 16 अक्टूबर, 2021 दिनांकित के उक्त आदेश को अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी गई थी, जिसने 1 जून, 2022 दिनांकित के अपने आदेश द्वारा 1989 के अधिनियम की धारा 14 ए (1) के तहत अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया, जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है।

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे ने निम्नलिखित तर्क दिये:

(i) प्राथमिकी दर्ज होने में बहुत देरी होती है। हालाँकि हमले और अपशब्द कहे जाने की घटना कथित रूप से 30 सितंबर, 2017 को हुई थी, लेकिन शिकायत कर्ता द्वारा प्राथमिकी 28 फरवरी, 2018 की देरी से दर्ज कराई

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

गई। शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है और यह एक संकेत है कि प्राथमिकी की सामग्री पूर्ण रूप से गलत है।

(ii) पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के कथानकों में तात्त्विक विरोधाभास हैं। जबकि पीडब्लू-1 ने बयान दिया कि धर्मेन्द्र, उनके भाई (अर्थात्, अपीलकर्ता) और एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में यात्रा कर रहे थे, जब उन्होंने पीडब्लू-1 और उनके परिवार के सदस्यों को रोका, जिसके बाद हमला और दुर्व्यवहार की कथित घटना हुई, पीडब्लू-2 ने बयान दिया कि अभियुक्त (धर्मेन्द्र, अपीलकर्ता और एक अज्ञात व्यक्ति) दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर घटना स्थल पर पहुंचे। इसलिए, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयान पूर्ण रूप से अतार्किक और अविश्वसनीय हैं।

(iii) पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के कथानकों में यह पाया जाता है कि वे 2015 से अपीलकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानते थे; इसलिए, प्राथमिकी में अपीलकर्ता का नाम नहीं दिया और इसके बजाय यह बयान दिया कि धर्मेन्द्र के भाई ने भी कथित हमले और अपशब्द कहने में खुद को शामिल किया था और केवल साक्ष्य दर्ज करने के दौरान सह-अभियुक्त के रूप में अपीलकर्ता का नाम लेना एक स्पष्ट अलंकरण है, जिसे अपीलकर्ता को अनावश्यक मुकदमे का सामना करने के लिए खींचकर परेशान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

(iv) अपीलकर्ता और धर्मेन्द्र निस्संदेह भाई-बहन हैं; लेकिन उनके तीन अन्य भाई-बहन हैं। यदि वास्तव में अपीलकर्ता कई सह-अभियुक्तों में से एक था, तो यह इस कारण की अवहेलना करता है कि शिकायतकर्ता अपीलकर्ता को अच्छी तरह से जानते हुए उसका नाम क्यों नहीं लेगा और अस्पष्ट रूप से आरोप लगाता है कि धर्मेन्द्र के भाई ने भी शिकायतकर्ता पर हमला किया था और दुर्व्यवहार किया था।

(v) पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के कथानकों की असत्यता प्रकट होगी यदि कोई उनके बयानों को पढ़ता है। मुकदमे को जन्म देने वाली घटना 30 सितंबर, 2017 को दोपहर 1 बजे हुई, जो दशहरा का दिन था। हालांकि, यह

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी के घर लौटने के दौरान सार्वजनिक स्थान पर उन पर हमला किया और दुर्व्यवहार किया, लेकिन हमले और दुर्व्यवहार के अभियोजन मामले को साबित करने के लिए किसी अन्य सार्वजनिक गवाह का हवाला नहीं दिया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से गलत निहितार्थ का मामला है।

5. इस तरह की दलीलों के आधार पर, श्री पांडे ने तर्क दिया कि विशिष्ट न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग मनमाना है और यह कि उच्च न्यायालय ने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ऐसे आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने में कानून के साथ –साथ तथ्यों पर भी क्लृप्ति की है। इस प्रकार, उन्होंने 1 जून, 2022 को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद से विशिष्ट न्यायालय के 16 अक्टूबर, 2021 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया।

6. अपील का विरोध करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंह ने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति को आरोपी के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुलाने से संबंधित कानून अब एकीकृत नहीं है। उन्होंने इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य बनाम (2014) 3 एस. सी. सी. 92 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया एवं इस निर्णय के पैराग्राफ संख्या 117.4 एवं 117.6 का अवलंब लिया। यह उनका तर्क था कि विशिष्ट न्यायालय ने शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पर विधिवत विचार किया और अपीलकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत तलब किया। इस प्रकार इस तरह का आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है, या बहुत कम अवैधता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा आक्षेपित आदेश को अपास्त करने के लिए जिन बिंदुओं का आग्रह किया गया है, वे ऐसे बिंदु हैं जिन पर वह विशिष्ट न्यायालय के समक्ष बचाव में आग्रह कर सकते हैं। उनके अनुसार, विशिष्ट न्यायालय के समन आदेश की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में किसी भी

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार, उन्होंने अनुरोध किया कि अपील को खारिज आदेश दिया जाए।

7. हमने पक्षों को सुना है और रिकॉर्ड पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

8. प्रतिद्वंद्वी दावों पर उचित विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता की ओर से आग्रह किए गए प्रत्येक बिंदु पर विचार करते समय हमारी किसी भी अभिव्यक्ति के परिणामस्वरूप पूर्वाग्रह हो सकता है और इस तरह एक निष्पक्ष सुनवाई में बाधा आ सकती है, इसलिए एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाते हुए, हम अपने विचार को केवल इस प्रश्न तक सीमित रखने का प्रस्ताव करते हैं कि क्या शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा अपने बयानों को दर्ज करने के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य ने विशिष्ट न्यायालय को आदेश देने के लिए उचित ठहराया।

9. सी आर. पी. सी की धारा 319 के तहत जो एक विवेकाधीन शक्ति की परिकल्पना करता है, न्यायालय को किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार देता है जिसे आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है या उसका उल्लेख नहीं किया गया है, अगर यह सबूत से प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जिसके लिए उस पर उस आरोपी के साथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए जो मुकदमे का सामना कर रहा है। इस तरह की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जिसका नाम प्राथमिकी में नहीं है, या जिसका नाम प्राथमिकी में नहीं है, लेकिन आरोप-पत्र में आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए क्या आवश्यक है। यह है कि अभिलेख पर साक्ष्य किसी अपराध में किसी व्यक्ति की संलिप्तता को दर्शाता है और उक्त व्यक्ति, जिसे अभियुक्त के रूप में आरोपित नहीं किया गया है, को पहले से ही आरोपित अभियुक्त के साथ मुकदमे का सामना करना चाहिए। तथापि, यदि न्यायालय किसी विचारण को रोकना चाहता है तो इसका तात्पर्य है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने का इरादा रखते हैं, को केवल इस

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

आधार पर यांत्रिक रूप से प्रथमदृष्ट्या कार्य नहीं करना चाहिए कि कुछ साक्ष्य रिकॉर्ड पर आए हैं जिसमें व्यक्ति को सम्मन भेजे जाने की मांग की गई है; इसके तहत आदेश से पहले इसकी संतुष्टि प्रथम दृष्ट्या से अधिक होनी चाहिए जैसा कि आरोप लगाए जाने के चरण में बनाई गई थी और इस हद तक संतुष्टि से कम होनी चाहिए कि साक्ष्य , यदि अप्रमाणित हो , तो दोषसिद्धि का कारण बन सकता है।

10. वर्तमान मामले में, प्राथमिकी धर्मेन्द्र, उनके भाई और एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताती है। शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी दोनों ने, अदालत के समक्ष गवाही देते हुए, धर्मेन्द्र और अपीलकर्ता द्वारा किए गए हमले के तरीके और धर्मेन्द्र और अपीलकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए बयानों का वर्णन किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी जाति सम्बन्धी अपशब्द भी कहा गया था। कम से कम, प्रथमदृष्ट्या इस बिंदु पर, कोई विरोधाभास नहीं प्रतीत होता है। इस मामले में एफआईआर ऐसी नहीं है, जहां किसी को धर्मेन्द्र के भाई का कोई संदर्भ न मिले, जो शिकायतकर्ता के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने में धर्मेन्द्र के साथ शामिल था या कि आरोप पूरी तरह से धर्मेन्द्र केंद्रित हैं और इसमें किसी और की कोई भूमिका नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपराध में धर्मेन्द्र के भाई की संलिप्तता का जिक्र पहली बार न्यायालय में किया जा रहा है। यह सच है कि अपीलकर्ता का नाम एफ. आई. आर. में नहीं था, लेकिन इसे अपने आप में निर्णायक नहीं माना जा सकता है। एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि अपीलकर्ता धर्मेन्द्र का भाई है और उसे हमलावरों में से एक के रूप में नामित किया जाता है, तो अपेक्षित संतुष्टि बनाने के लिए सामग्री को अस्तित्वहीन नहीं कहा जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आदेश पारित करने के उद्देश्य के लिए, यह हरदीप सिंह (उपरोक्त) में निर्णय के पैराग्राफ 106 में इंगित प्रकृति की संतुष्टि के लिए पर्याप्त है। तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि विशिष्ट न्यायालय ने अपीलकर्ता को धर्मेन्द्र के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने से पहले आवश्यक रूप से संतुष्ट था।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

11. इस मामले को देखते हुए, विशिष्ट पीठ के आदेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2021 और उच्च न्यायालय के दिनांक 1 जून, 2022 के आक्षेपित आदेश में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।

12. जहाँ तक प्राथमिकी को दर्ज करने के देरी के बिन्दु पर, शिकायतकर्ता एवं उसकी पत्नी द्वारा दिए गये कथानकों में तात्त्विक विरोधाभास है, परिस्थितियों एवं लोक साक्षी के अभाव में यह कि अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी शिकायतकर्ता को 2015 से जानते थे। इन्हें विशिष्ट न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान अपीलकर्ता द्वारा आग्रह करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। 13. अपील में कोई योग्यता नहीं है, और इसे खारिज कर दिया जाता है।

14. विशिष्ट न्यायालय को मुकदमे में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन, इस प्रक्रिया में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अपने आदेश को उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने के कारण बिना किसी प्रभाव के आगे बढ़ेगा। अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए बिंदु, जो ऊपर दर्ज किए गए हैं, यदि उसके समक्ष उठाए गए हैं और अन्य बिंदु, यदि कोई हैं, तो उन पर विचार किया जाएगा जिनके वे हकदार हैं।

15. अपील खारिज होने के कारण, स्थगन के लिए आवेदन पर निर्णय के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस प्रकार का कोई अन्य आवेदन, यदि हो, तो इसके साथ खारिज किया जाता है।

.....
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त

.....
न्यायमूर्ति पंकज मित्तल

नई दिल्ली;

2 जून, 2023

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।